

[7] [경고2, 주의, 부서경고] 사항

제 목 : 보안자료 관리 등 부적정

조치부서 : 인사관리처

관 련 자 : 인천지역본부 단지사업처 Ⅱ단 AA(경고)

(현 소속 : 도시재생계획처 6단)

인천지역본부 단지사업처 Ⅱ단 AB(경고)

(현 소속 : 신도시광역교통개선단 Ⅱ부)

인천지역본부 단지사업처 Ⅱ단 AC(주의)

(현 소속 : 공간정보처 ①부)

내 용

1. 업무개요

위 관련자들의 근무부서 및 근무기간은 [별표]와 같으며, 인천지역본부는 관내 개발가능 후보지 발굴 등을 위해 2017년 “경기도 ①권 후보지 조사 발굴 사전 검토용역”을 시행하였으며, 이 용역을 통해 발굴된 고양시 ②권 ③지구에 대해 후보지 지정 제안을 추진하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 대외비 관리에 관한 사항

「공공주택특별법」 제9조(보안관리 및 부동산투기 방지대책)는 주민 등의 의견 청취를 위한 공고 전까지 주택지구의 지정을 위한 조사, 관계서류의 작성, 사전 협의 등의 과정에서 관련 정보가 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 취하도록 규정하고 있으며,

공사 「보안업무 시행세칙」 제15조(사업후보지 개발업무 보안관리 및 부동산 투기 방지대책)는 사업후보지 지정 제안을 위한 조사 및 협의, 관계 서류 작성 등 입안 과정에서 관련 정보가 누설되어 부동산 투기의 원인이 되는 등 사회·경제적 부작용이 발생하지 않도록 자체 보안대책을 수립·시행하도록 규정하고 있고

공사 「보안업무 처리지침」은 대외비로 지정·관리되어야 할 사항, 대외비 반출 절차, 송·수신 방법 등 대외비 관리에 대한 지침¹⁾을 규정하고 있다.

사업계획실에서는 후보지 보안 관련 제 규정을 정리한 「후보지 보안업무 처리요령」을 2017. 7. 25. 시달²⁾ 하면서 개발가능지 조사, 우선추진후보지 선정, 경영투자심의위원회 심의 등 후보지 사업추진 이전 단계 생산자료는 주민공람 전까지 대외비로 철저히 보안·관리하라고 당부하고 외부 메일 및 업무망을 통한

1) 「보안업무 처리지침」(2018. 10. 4. 지침 제1904호로 개정되기 전의 것) 관련규정 요약

- ① 공사업무와 관련한 내용이 확정 또는 공개이전 단계의 조사 및 협의, 관계서류 작성 등 입안 과정에서 관련 정보가 누설되어 부동산 투기의 원인이 되는 등 사회·경제적 부작용이 발생하거나 사전 누설 등으로 인하여 부동산 투기, 정책의 집행에 차질이 초래되거나 계획 자체가 무산될 우려가 있는 사항이나 우려가 있는 내용 등은 대외비로 지정·관리(제16조)
- ② 대외비의 대내적인 발신·수신은 직접접촉에 의하여 수신·발신하여야 한다.(제36조)
- ③ 대외비를 반출하고자 할 때에는 대외비 반출승인서를 비밀보관책임자에게 제출하고 반출하여야 한다(제56조)
- ④ 사업후보지 조사 등(비밀·대외비를 포함한다)의 자료를 정보통신수단을 이용하여 송신·수신하고자 할 때에는 제39조(정보 통신수단을 이용한 비밀의 발신·수신)을 따른다.(제102조)
- ⑤ 사업후보지 지정을 위한 조사단계에서의 사전협의를 최소화되도록 하고 사전협의 시에는 사전협의 내용·일자·사전 협의 당사자 등의 내역을 사업후보지 지정 사전협의 관리대장에 기록 유지하여야 한다.(제105조)

2) 사업계획실-4326호(2017. 7. 25.) “신규 후보지 추진에 따른 보안 및 언론보도 관리 철저”

전송 금지, 후보지 사전협의 관리대장 기록 등 후보자 자료 보안관리 요령을 상세히 안내하였다.

또한, 「취업규칙」 제6조에 따르면 직원은 공사의 기밀과 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 임의로 조회에 응답하여서는 아니 된다.

나. 사고 보고 등 유출사고 대처에 관한 사항

「보안업무 처리지침」 제14조(보안사고)에 의하면 보안상 중대한 사고 발생 시 사고를 인지한 자는 지체없이 사고의 일시, 장소, 사고 내용을 신고하여야 하며,

「감사기준 시행세칙」 제34조(사고의 보고)에 의하면 ‘공사이미지 실추 등 공사에 영향을 미칠 수 있는 사고’가 발생하였거나 발생의 우려가 있는 경우는 지체 없이 감사실로 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 대외비 관리에 관한 사항

인천지역본부는 고양시 ~~※~~권 후보지 조사 및 지정 제안과 관련하여 군 협의를 위해 아래 [표]과 같이 3개의 A권 개발구상 차트를 작성하였으나 차트①과 차트②만 대외비관리기록부에 등재한 후 파기(또는 재분류)하였고 2018. 3. 16. 작성한 차트③(이하 ‘사건차트’라 함)은 대외비관리기록부에 등재하지 않았으며³⁾,

3) 국토부 「조사결과 통보」(국토교통부 감사담당관-#호, *, *, *)에 따르면 차트②에 사업면적을 확대하는 등 일부를 수정하여 차트③을 작성하였고 별도로 대외비 등재를 하지 않았다고 하였으나, 관련자는 대외비로 등재된 차트②에서 기존 도면을 새 도면으로 교체해서 사용했다고 함

사건차트를 반출하여 2018. 3. 19. 국방부, 2018. 3. 29. ⇨ 단, 2018. 5. 24. 중단 등 사전협의를 함에 있어 대외비 반출승인서를 통한 사전 승인을 받지 않았으며 사업후보지 지정 사전협의 관리대장도 작성하지 않는 등 대외비 관리를 소홀히 하였다.

[표] 고양시 A권 후보지 관련 차트 작성현황

구분	작성일	건명	대외비관리기록부 등재내용			
			관리번호	예고문	파기일/재분류일	파기/재분류 사유
차트①	‘17.09.27.	A 권 개발구상 차트 (110만평, 6면)	95	군 협의완료시	‘17.12.19.	A 권 차트 재작성
차트②	‘17.12.19.	A 권 개발구상 차트 (110만평, 8면)	105	군 협의완료시	‘18.06.01.	계획변경으로 재분류
차트③	‘18.03.16.	A 권 개발구상 차트 (172만평, 8면)	-	-	-	-

자료 : 감사실 자체조사

특히, 관련자 AB는 당시 군 자문위원이었던 ○이 국방부 사전협의를 위해 개발구상 차트 자료를 요구하자 사건차트 원본파일을 2018. 3월 중순경 공사 메신저를 통해 ○에게 전송 하였으며4)5),

2018. 5. 24. 경기도 고양시소재 중단 면회실에서 중단 담당자(2명)과 A권 후

- 4) AB는 ○에게 대외비를 전송하여 공사법 상 비밀누설금지 의무 위반 및 업무방해죄로 기소되었으나 1심에서 무죄 확정됨(‘20. 11. 12.). 판결문에 따르면 ○에게 준 자료는 비밀 또는 대외비 분류, 지정 여부와 무관하게 실질적으로 외부에 알려지지 않아야 하는 내용으로 공사법 제22조 상 비밀에 해당되며, 내부 메신저로 전송하고 대외비 대장에 기록하지 않은 사실은 인정되나 ○이 10년 가까이 문제없이 근무했던 군 자문위원으로 국방부와의 협의 절차가 필요한 상황이었으므로 설령 토지이용계획도면을 군 자문위원에게 제공하는 것이 일반적인 일이 아니라고 하더라도 ○이 해당 자료를 유출할 수도 있다는 생각을 할 수 있었다고 보기 어렵고 군 자문위원의 요청을 받아 업무협조 차원에게 대외비 자료를 제공한 것으로 이러한 행위가 공사 업무 기능에 장애를 초래할 위험성이 있다고 보기 어렵다고 판시함
- 5) ○은 전달받은 토지이용계획도면을 출력 후 휴대폰으로 찍어 평소 알고 지내던 부동산개발업자에게 전송하여 공사법 상 비밀누설금지 의무 위반 및 업무방해죄 등으로 기소되어 1심에서 2년 징역, 3년 집행유예를 선고받았으나 검찰에서 항소함

보지 관련 비행안전구역 등 군 제약사항에 대한 사전협의를 하면서 회의 종료 후 군 담당자들이 상급자에게 보고가 필요하다는 사진촬영을 요청하자 대외비 자료인 사건차트 자료 중 4페이지 항공기 고도제한이 표기된 부분을 휴대폰으로 사진 촬영하도록 승인하는 등 대외비 관리를 소홀히 하였다.

나. 사고 보고 등 유출사고 대처에 관한 사항

관련자들은 2018. 6. 20. 전자민원을 통해 민원인이 사건차트의 토지이용계획도와 동일한 도면(이하 ‘유출도면’이라 함)을 첨부하여 0 지구 인근이 개발될 것이라는 소문과 함께 도면이 돌고 있다며 동 계획의 사실여부를 물어와 00 지구 개발도면 유출사실을 최초로 인지하였음에도 본사 주관부서 및 감사실에 보고하지도 않았고,

2018. 8. 13. 다른 민원인을 통해 고양시 7구 8동 일대 개발계획 소문과 관련 계획도에 대한 신빙성 여부를 묻는 전자민원이 다시 접수되었을 때도,

2018. 9월과 10월경 고양시청(○팀)으로부터 유출도면이 인터넷 블로그 등에 게재된 사실을 전달받았을 때도 인터넷 상 유출내용만 확인하고⁶⁾ 본사 주관부서 및 감사실에 보고하지 않는 등 보고의무를 소홀히 하였다.

이후, 2018. 10. 17. 9로부터 고양시 8권 개발계획 도면 유출과 관련한 취재 요청을 받은 후에서야 언론대응을 위해 홍보실과 사업계획실 등에 보고하고 *. *. *. 유출경위 파악 등을 위해 10경찰서에 수사 의뢰하는 등 대외비 유출사고에 대해

6) *. *. *. @.com “㉠”, *. *. *. Q블로그 “㉡”, *. *. *. F블로그 “대한민국 ㉢”에 유출도면과 개발계획 관련 글이 게시된 사실 확인

적시성 있게 대처하지 못하였다.

그 결과, *. *. *. ▽ 보도를 시작으로 이후 고양시 ~~권~~ 개발도면 유출 사건이 수많은 언론에 보도되어 공사의 이미지가 실추되었다.

따라서, 대외비 관리 및 대외비 유출사고에 대한 보고를 소홀히 하고 적시성 있게 대처하지 못한 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

관련자 의견

관련자들은 모두 그 당시 보안 관련 제 규정 상 대외비 범위가 너무 광범위⁷⁾ 하고 전산망을 통한 자료전송 금지 등 비현실적인 관리방법으로 인해 후보지 담당자의 업무 부담이 과중되어 이후 제도를 개선하였다⁸⁾고 항변하였으나,

대외비 관리방법 등이 용이하지 않았다 하더라도 실제 후보지 보안자료 누설 시 부동산 투기, 사업 차질 등 큰 파급효과에 비해 대응조치가 마땅치 않음으로 매우 신중하고 중요하게 취득·관리하였어야 한다.

따라서 대외비 관리를 소홀히 하고 대외비 유출사고의 보고 등을 미흡하게 한 것은 관련자들의 행위는 직원으로서 신의성실 책임을 다하였다고 할 수 없다.

7) 대외비 관리 범위에 대해 주민공람 전까지 종료시점은 명확하나 시작시점에 대해서는 규정하지 않고 있으며, 사업계획실에서 시행한 “후보지 보안업무 처리요령”에 따르면 검토단계에 있는 수많은 개발가능지에 대한 모든 자료가 모두 대외비임

8) 「사업후보지 보안실태 합동점검 결과 및 제도 개선방안 알림」(감사실-6385호, 2018. 11. 22.)을 통해 대외비 및 보안성 자료를 전자적으로 처리할 수 있는 대외비관리시스템을 구축키로 하였으며, 2019. 3. 28. 「후보지업무 보안세부지침」을 제정하여 대외비를 경투심 자료, 후보지 선정 경영심의 안 자료, 지구지정 제안서로 제한적으로 규정하되 우선추진 후보지 단계부터는 보안자료로 관리토록 함

조치할 사항

인사관리처장은

대외비 관리를 소홀히 하고 대외비 유출사고 보고 및 대처를 미흡하게 한 AA와 AB에게 '경고'를, AC에게 '주의'를, 인천지역본부에 '부서경고'를 각각 촉구하시기 바랍니다(경고2, 주의, 부서경고).

[별표]

관련자 근무부서 및 근무기간

연번	소속	직급	성명	근무기간	현 소속
1	인천지역본부 단지사업처 Ⅱ단	-	AA	2017.01.05. ~2019.01.10.	도시재생계획처 60단
2	인천지역본부 단지사업처 Ⅱ단	-	AB	2017.01.31. ~2019.01.30.	신도시광역교통개선 단 Ⅱ부
3	인천지역본부 단지사업처 Ⅱ단	-	AC	2016.02.04. ~2019.01.30.	공간정보처 ②부